POLSKI

APPLE INC.
UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE DLA systemu operacyjnego macOS Sequoia

Do użytku na komputerach marki Apple

PRZED UŻYCIEM TEGO OPROGRAMOWANIA APPLE NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ TĘ UMOWĘ LICENCYJNĄ (ZWANĄ DALEJ „LICENCJĄ"). KORZYSTAJĄC Z OPROGRAMOWANIA APPLE, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW NINIEJSZEJ LICENCJI. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA ZGODY NA WARUNKI LICENCJI, NIE POWINIEN INSTALOWAĆ ANI UŻYWAĆ TEGO OPROGRAMOWANIA APPLE, W ZWIĄZKU Z CZYM PO WYŚWIETLENIU OPCJI „AKCEPTUJĘ" ORAZ „NIE AKCEPTUJĘ" POWINIEN KLIKNĄĆ „NIE AKCEPTUJĘ". JEŚLI UŻYTKOWNIK NABYŁ OPROGRAMOWANIE APPLE RAZEM Z URZĄDZENIEM MARKI APPLE I NIE AKCEPTUJE POSTANOWIEŃ LICENCJI, MOŻE ZWRÓCIĆ CAŁY ZESTAW, CZYLI URZĄDZENIE RAZEM Z OPROGRAMOWANIEM, W OKRESIE ZWROTU DO SKLEPU APPLE STORE LUB PUNKTU SPRZEDAŻY AUTORYZOWANEGO DYSTRYBUTORA, GDZIE DOKONAŁ ZAKUPU, ABY OTRZYMAĆ ZWROT ŚRODKÓW ZGODNIE Z ZASADAMI ZWROTÓW APPLE DOSTĘPNYMI NA STRONIE https://www.apple.com/pl/legal/sales-support/. ZWROT ZAPŁACONEJ KWOTY BĘDZIE MOŻLIWY WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU ZWROTU CAŁEGO ZESTAWU, CZYLI URZĄDZENIA WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM.

WAŻNE: W zakresie, w jakim to oprogramowanie może być używane do reprodukowania, modyfikowania, publikowania lub rozpowszechniania materiałów, Użytkownik uzyskuje na nie licencję wyłącznie na potrzeby reprodukowania, modyfikowania, publikowania lub rozpowszechniania materiałów nieobjętych prawem autorskim, materiałów, do których Użytkownik posiada prawa autorskie, lub materiałów, do których reprodukowania, modyfikowania, publikowania lub rozpowszechniania Użytkownik jest upoważniony lub na reprodukowanie, modyfikowanie, publikowanie lub rozpowszechnianie których uzyskał wymagane prawem zezwolenie. Jeśli Użytkownik nie wie, czy ma prawo do kopiowania, modyfikowania, publikowania lub rozpowszechniania określonych materiałów, powinien skontaktować się ze swoim radcą prawnym.

1. Postanowienia ogólne.
A. Na oprogramowanie Apple (w tym kod Boot ROM), dowolne oprogramowanie osób trzecich, dokumentację, interfejsy, treści, czcionki i wszelkie dane związane z tą Licencją („Oryginalne Oprogramowanie Apple"), które może być uaktualnione lub zastąpione przez udoskonalenia funkcji, uaktualnienia oprogramowania, uaktualnienia zabezpieczeń, pliki systemowe lub oprogramowanie do odtwarzania oprogramowania dostarczone przez Apple dla komputera Apple lub obsługiwanego urządzenia peryferyjnego („Zmiany Oprogramowania Apple"), zarówno preinstalowanego na urządzeniach marki Apple, w wewnętrznej pamięci masowej, na nośniku wymiennym, na dysku, w pamięci tylko do odczytu, na dowolnym nośniku lub w dowolnej innej formie (Oryginalne Oprogramowanie Apple oraz Zmiany Oprogramowania Apple są łącznie zwane „Oprogramowaniem Apple"), są licencjonowane, a nie sprzedawane, Użytkownikowi przez spółkę Apple („Apple") do użytku wyłącznie na warunkach niniejszej Licencji. Apple oraz licencjodawcy Apple zachowują wszelkie prawa do Oprogramowania Apple, które nie zostały wprost przekazane Użytkownikowi. Użytkownik przyznaje, że warunki Licencji będą miały zastosowanie do wszystkich aplikacji Apple preinstalowanych na sprzęcie marki Apple, o ile do takich aplikacji nie będzie dołączona odrębna licencja. W takim przypadku Użytkownik akceptuje, że mają zastosowanie warunki licencji dołączonej do tej aplikacji.

B. Apple, według własnego uznania, może w przyszłości udostępniać Zmiany Oprogramowania Apple. Zmiany Oprogramowania Apple, jeśli takie będą, mogą nie zawierać wszystkich bieżących lub nowych funkcji oprogramowania, które Apple udostępnia z nowymi lub innymi modelami komputerów marki Apple. Warunki Licencji mają zastosowanie do wszystkich Zmian Oprogramowania Apple udostępnianych przez Apple, chyba że takim Zmianom oprogramowania Apple towarzyszy oddzielna licencja. W takim przypadku mają zastosowanie warunki takiej licencji.

C. Tytuł prawny i prawa własności intelektualnej do wszelkich treści wyświetlanych lub udostępnianych za pośrednictwem Oprogramowania Apple należą do odpowiednich właścicieli tych treści. Wspomniane treści mogą być chronione przepisami prawa autorskiego lub innymi przepisami prawa własności intelektualnej, a także mogą podlegać warunkom używania określonym przez osobę trzecią udostępniającą takie treści. O ile niniejszy dokument nie stanowi inaczej, Licencja nie przyznaje żadnych praw do używania tych treści oraz nie gwarantuje, że treści te będą nadal dostępne. Zabrania się dalszego publikowania, retransmisji lub reprodukcji wszelkich obrazów i zdjęć dostępnych w aplikacjach News i Mapy jako samodzielnych plików.

2. Dozwolone sposoby użycia i ograniczenia Licencji.
A. Licencja na preinstalowaną jedną kopię Oprogramowania Apple. Zgodnie z warunkami i postanowieniami tej Licencji, o ile Użytkownik nie nabył Oprogramowania Apple w Mac App Store, drogą automatycznego pobrania, lub na podstawie licencji zbiorczej, licencji serwisowej lub innej pisemnej umowy z Apple, Użytkownik otrzymuje ograniczoną, niewyłączną licencję na zainstalowanie, używanie oraz uruchamianie jednej (1) kopii Oprogramowania Apple na jednym komputerze marki Apple jednocześnie. Na przykład te warunki Licencji na jedną kopię mają zastosowanie, jeśli Użytkownik nabył Oprogramowanie Apple preinstalowane na zakupionym komputerze marki Apple.

B. Licencja z Mac App Store. Jeśli Użytkownik nabył licencję na Oprogramowanie Apple w sklepie Mac App Store lub drogą automatycznego pobrania, zgodnie z warunkami i postanowieniami tej Licencji oraz Zasadami korzystania z Usług i Treści zdefiniowanymi w Warunkach dotyczących usług multimedialnych Apple (https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/pl/terms.html/) („Zasady Korzystania"), Użytkownik otrzymuje ograniczoną, niezbywalną i niewyłączną licencję:

(i) na pobranie, instalację, używanie i uruchomienie do celów prywatnych, niekomercyjnych, jednej (1) kopii Oprogramowania Apple bezpośrednio na komputerze marki Apple z systemem macOS Sonoma, macOS Ventura, macOS Monterey, macOS Big Sur, macOS Catalina, macOS Mojave lub macOS High Sierra („Komputer Mac"), który jest własnością Użytkownika lub pozostaje pod jego kontrolą;

(ii) jeśli Użytkownik jest przedsiębiorstwem komercyjnym lub instytucją edukacyjną, na pobranie, zainstalowanie, używanie oraz uruchomienie jednej (1) kopii Oprogramowania Apple w celu korzystania: (a) przez jedną osobę na każdym Komputerze Mac, który jest własnością Użytkownika lub pozostaje pod jego kontrolą, lub (b) przez kilka osób na pojedynczym, wspólnie użytkowanym Komputerze Mac, który jest własnością Użytkownika lub pozostaje pod jego kontrolą. Na przykład jeden pracownik może używać Oprogramowania Apple na stacjonarnym Komputerze Mac i przenośnym Komputerze Mac, albo wielu uczniów może seryjnie używać oprogramowania Apple na jednym Komputerze Mac zlokalizowanym w centrum zasobów lub w bibliotece; oraz

(iii) na zainstalowanie, używanie i uruchomienie do dwóch (2) dodatkowych kopii lub wystąpień Oprogramowania Apple lub wcześniejszych wersji oprogramowania systemu operacyjnego macOS lub OS X lub kolejnych wersji Oprogramowania Apple w wirtualnych środowiskach systemu operacyjnego na każdym posiadanym lub kontrolowanym przez siebie komputerze marki Apple, na którym jest uruchomione Oprogramowanie Apple, do celów: (a) tworzenia oprogramowania; (b) testowania w trakcie tworzenia oprogramowania; (c) używania oprogramowania macOS Server; lub (d) niekomercyjnego użytku osobistego.

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w punkcie 3, prawo przyznane w punkcie 2B (iii) powyżej nie zezwala na korzystanie z wirtualnych kopii lub wystąpień Oprogramowania Apple w celu świadczenia usług biurowych, usług udostępniania czasu pracy komputera, terminala, usług przekazywania lub innych podobnych rodzajów usług. Z wyjątkiem przypadków dozwolonych w punkcie 2B, Użytkownik nie może używać tego Oprogramowania Apple do uruchamiania dowolnego systemu operacyjnego, w tym iOS, iPadOS, watchOS lub tvOS w wirtualnym środowisku systemu operacyjnego na Komputerach Mac.

C. Licencja wielostanowiskowa lub Licencja serwisowa. Jeśli Użytkownik uzyskał Oprogramowanie Apple na podstawie licencji wielostanowiskowej lub licencji serwisowej od Apple, wówczas warunki licencji wielostanowiskowej lub licencji serwisowej obowiązujące Użytkownika określają liczbę kopii Oprogramowania Apple, jaką Użytkownik ma prawo pobrać, zainstalować, używać i uruchamiać na komputerach marki Apple, których Użytkownik jest właścicielem lub które pozostają pod jego kontrolą. Oprócz postanowień uzgodnionych z Apple w formie pisemnej, wszystkie pozostałe postanowienia Licencji mają zastosowanie do używania Oprogramowania Apple uzyskanego na podstawie licencji wielostanowiskowej lub serwisowej.

D. Wymagania systemowe; Konto Apple. Oprogramowanie Apple jest obsługiwane tylko na komputerach marki Apple, które spełniają konkretne wymagania systemowe określone przez Apple. Ponadto używanie i uzyskiwanie dostępu do niektórych funkcji Oprogramowania Apple oraz niektórych Usług (zdefiniowanych w punkcie 6) może wymagać podania unikatowej kombinacji nazwy użytkownika i hasła określanej jako Konto Apple.

E. Czcionki. Zgodnie z Licencją Użytkownik może używać czcionek dołączonych do Oprogramowania Apple w celu wyświetlania i drukowania materiałów podczas korzystania z Oprogramowania Apple. Osadzanie czcionek w dokumentach jest możliwe tylko w przypadku tych czcionek, których licencja na to pozwala. Informacje o ograniczeniach związanych z osadzaniem czcionek można znaleźć w panelu informacyjnym czcionki w aplikacji

Album z czcionkami (Podgląd > Pokaż informacje o czcionce).

F. Głosy; Podpisy na żywo. Zgodnie z warunkami i postanowieniami Licencji Użytkownik może: (i) używać głosów systemowych zawartych w Oprogramowaniu Apple („Głosy Systemowe") (1) podczas korzystania z Oprogramowania Apple oraz (2) tworzyć własne oryginalne treści i projekty do osobistego, niekomercyjnego użytku; (ii) używać Podpisów na żywo generowanych automatycznie na urządzeniu w czasie rzeczywistym przez Oprogramowanie Apple („Podpisy na Żywo"), niezależnie od tego, czy są generowane podczas połączeń FaceTime, czy w inny sposób, wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku; oraz (iii) korzystać z funkcji Głos indywidualny, aby w oparciu o swój prawdziwy głos utworzyć na urządzeniu głos, który brzmi jak jego własny („Głos Indywidualny"), wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Niniejsza licencja nie pozwala na żadne inne tworzenie ani wykorzystywanie Głosów Systemowych, Podpisów na Żywo ani Głosu Indywidualnego, w tym między innymi na używanie, powielanie, wyświetlanie, wykonywanie, nagrywanie, publikowanie ani rozprowadzanie żadnych Głosów Systemowych, Podpisów na Żywo ani Głosów Indywidualnych w celach zarobkowych, niezarobkowych, publicznego udostępniania lub komercyjnych.

G. Funkcje oraz wsparcie aplikacji Zdjęcia. Aplikacja Zdjęcia w Oprogramowaniu Apple („Aplikacja Zdjęcia") może nie obsługiwać niektórych formatów wideo oraz zdjęć. Używanie niektórych funkcji Aplikacji Zdjęcia zależy od możliwości aparatu Użytkownika. Synchronizowanie zdjęć z Aplikacją Zdjęcia oraz usługą Apple lub usługą firmy zewnętrznej może powodować utratę danych. Grafiki w pokazach slajdów, muzyka oraz motywy dołączone do Aplikacji Zdjęcia są przeznaczone wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego w pokazach slajdów tworzonych przez Użytkownika w Aplikacji Zdjęcia. Użytkownik nie może używać, wyodrębniać ani dystrybuować w postaci samodzielnej pracy (komercyjnie bądź w inny sposób) żadnych fotografii, obrazów, grafik, plików audio, wideo lub podobnych materiałów („Materiały Cyfrowe") zawartych w Aplikacji Zdjęcia, ani też w inny sposób wykorzystywać Materiałów Cyfrowych poza zamierzonym zakresem ich użycia w ramach Aplikacji Zdjęcia.

H. Funkcje Magazynu zawartości.
1. W zakresie, w jakim spółka Apple lub jej podmioty stowarzyszone udostępniają określone oprogramowanie lub treści do buforowania (np. odpowiednie treści z Mac App Store) („Kwalifikujące się Treści Apple"), niektóre funkcje Oprogramowania Apple („Funkcje Magazynu Zawartości") mogą automatycznie pobierać i lokalnie przechowywać Kwalifikujące się Treści Apple na komputerze marki Apple, na którym jest uruchomione Oprogramowanie Apple (do celów niniejszego punktu taki komputer marki Apple jest określany jako „Mac z Włączonym Magazynem Zawartości"). **Korzystając z Funkcji Magazynu Zawartości w Oprogramowaniu Apple, Użytkownik potwierdza, że Apple może pobierać i zapisywać w pamięci podręcznej takie Kwalifikujące się Treści Apple na Macu z Włączonym Magazynem Zawartości.** Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć Funkcje Magazynu Zawartości w Oprogramowaniu Apple, przechodząc do panelu Udostępnianie w Ustawieniach systemowych na Macu z Włączonym Magazynem Zawartości.

2. Funkcje Magazynu Zawartości w Oprogramowaniu Apple są przeznaczone wyłącznie do używania na Macu z Włączonym Magazynem Zawartości, którego Użytkownik jest właścicielem lub który pozostaje pod jego kontrolą. Służą one wyłącznie do przyspieszenia dostarczania Kwalifikujących się Treści Apple do upoważnionych użytkowników końcowych w domu, firmie lub organizacji Użytkownika. Użytkownik rozumie, że tacy użytkownicy mogą wymagać osobnego uwierzytelnienia przez Apple przed rozpoczęciem pobierania Kwalifikujących się Treści Apple oraz że szybsze dostarczanie Kwalifikujących się Treści Apple przy użyciu Maca z Włączonym Magazynem Zawartości nie zmienia warunków, na jakich Użytkownik oraz inni użytkownicy końcowi otrzymują Kwalifikujące się Treści Apple.

3. Użytkownik potwierdza i zgadza się, że korzystanie z Kwalifikujących się Treści Apple podlega odpowiednim warunkom licencji, które regulują używanie Kwalifikujących się Treści Apple przechowywanych w magazynie. Te warunki mogą obejmować między innymi Warunki dotyczące usług multimedialnych Apple, Warunki świadczenia usługi iCloud, umowę z prowadzącym dotyczącą korzystania z usługi iTunes U, umowę licencyjną na oprogramowanie iTunes U oraz odpowiednie warunki licencji, które były dołączone do pobieranego oprogramowania, chyba że pobrane materiały podlegają oddzielnej licencji na oprogramowanie. W takim przypadku obowiązuje ta oddzielna licencja. Listę umów licencyjnych na Oprogramowanie Apple (SLA) można znaleźć tutaj: https://www.apple.com/pl/legal/sla/. Użytkownik potwierdza i zgadza się, że korzystanie z Funkcji Magazynu Zawartości oraz przechowywanie Kwalifikujących się Treści Apple na Macu z Włączonym Magazynem Zawartości nie powoduje przeniesienia na Użytkownika żadnych praw poza przyznanymi w odpowiednich licencjach regulujących korzystanie z Kwalifikujących się Treści Apple oraz nie stanowi przyznania, rezygnacji lub innego ograniczenia jakichkolwiek praw Apple lub innych właścicieli praw autorskich do Kwalifikujących się Treści Apple.

4. Użytkownik nie jest upoważniony do wdrażania swojego Maca z Włączonym Magazynem Zawartości w sieci, której

nie jest właścicielem lub która nie pozostaje pod jego kontrolą (lub której Użytkownik nie ma prawa używać do takich celów), ani też nie jest upoważniony do umożliwiania dostępu do Kwalifikujących się Treści Apple innym użytkownikom spoza domu, firmy lub organizacji. Użytkownik zgadza się wykorzystywać Funkcje Magazynu Zawartości tylko do niekomercyjnego użytku osobistego lub do użytku wewnętrznego w firmie lub organizacji oraz wyłącznie w sposób wyraźnie dozwolony w Licencji. Użytkownik nie może świadczyć na rzecz osób trzecich usług, które polegają na integracji lub wykorzystaniu usług bądź informacji dostarczonych przez Funkcje Magazynu Zawartości albo wykorzystują Funkcje Magazynu Zawartości w inny sposób.

5. Włączając Funkcje Magazynu Zawartości w Oprogramowaniu Apple, Użytkownik potwierdza, że Apple może przechowywać, monitorować i zabezpieczać Kwalifikujące się Treści Apple na Macu z Włączonym Magazynem Zawartości oraz może gromadzić i wykorzystywać do takich celów informacje techniczne o Macu z Włączonym Magazynem Zawartości oraz powiązanych sieciach, w tym między innymi identyfikatory sprzętu i adresy IP. Użytkownik potwierdza, że nie będzie wyłączać, przerywać, przerabiać, obchodzić ani w inny sposób zakłócać działania mechanizmów weryfikacji, przechowywania, uwierzytelniania, podpisu cyfrowego, zarządzania prawami cyfrowymi ani innych mechanizmów zabezpieczających Apple zaimplementowanych w Oprogramowaniu Apple, usługach, Kwalifikujących się Treściach Apple lub innym oprogramowaniu bądź technologiach Apple albo przy ich użyciu, ani też nie będzie umożliwiał tego innym osobom.

6. Apple zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania Kwalifikujących się Treści Apple na Macu z Włączonym Magazynem Zawartości (np. niektóre materiały, które mogły być wcześniej przechowywane w magazynie, mogą później nie być dostępne) oraz do usunięcia, w dowolnym momencie i według własnego uznania, dowolnych Kwalifikujących się Treści Apple przechowywanych w magazynie z Maca z Włączonym Magazynem Zawartości. W takim przypadku Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że umieszczanie Kwalifikujących się Treści Apple w magazynie może nie być dostępne we wszystkich krajach lub regionach. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć zapisane Kwalifikujące się Treści Apple i wyłączyć Funkcje Magazynu Zawartości.

I. Zdalne połączenia komputerów. Zgodnie z postanowieniami Licencji podczas zdalnego połączenia innego komputera lub urządzenia elektronicznego („Urządzenie") z komputerem marki Apple, na którym jest uruchomione Oprogramowanie Apple (do celów tej części takie komputery marki Apple są określane jako „Mac Docelowy"), przy użyciu funkcji Udostępnianie ekranu lub innej metody:

(i) tylko jedno (1) Urządzenie jednocześnie może zdalnie połączyć się, bezpośrednio lub pośrednio, w celu kontrolowania graficznej sesji biurka w Oprogramowaniu Apple, które jest uruchomione i wyświetlane na Macu Docelowym; oraz

(ii) umiarkowana liczba Urządzeń może zdalnie połączyć się w tym samym czasie wyłącznie w celu jednoczesnego obserwowania tej samej graficznej sesji biurka w Oprogramowaniu Apple, które jest uruchomione i wyświetlane na Macu Docelowym, o ile te Urządzenia w żaden sposób nie kontrolują Oprogramowania Apple; lecz

(iii) tylko jedno (1) Urządzenie marki Apple może w tym samym czasie zdalnie połączyć się, bezpośrednio lub pośrednio, w celu kontrolowania osobnej graficznej sesji biurka w Oprogramowaniu Apple, które jest inne niż aktualnie wyświetlane na Macu Docelowym. Takie połączenie może być wykonywane wyłącznie za pomocą funkcji Udostępnianie ekranu w Oprogramowaniu Apple.

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w punkcie 2I lub punkcie 3 bądź z wyjątkiem przypadków w inny sposób licencjonowanych przez Apple, Użytkownik zgadza się nie używać Oprogramowania Apple ani żadnej jego funkcji w połączeniu ze świadczeniem usług biurowych na komputerze, udostępnianiem czasu pracy komputera lub terminala bądź realizowaniem innych podobnych rodzajów usług, czy to świadczonych w ramach własnej organizacji Użytkownika, czy też na rzecz osób trzecich.

J. Inne ograniczenia użycia. Użytkownik potwierdza, że prawa przyznane na mocy Licencji nie zezwalają Użytkownikowi na instalowanie, używanie lub uruchamianie Oprogramowania Apple na innych komputerach, które nie są komputerami marki Apple. Użytkownik zgadza się także nie umożliwiać takiego wykorzystania Oprogramowania Apple innym użytkownikom. Użytkownik zgadza się, że nie będzie usuwać, ukrywać ani modyfikować żadnych informacji o prawach własności (w tym informacji o znakach towarowych i prawach autorskich), które mogą być dołączone do Oprogramowania Apple lub w nim zawarte. Z wyjątkiem przypadków dozwolonych na mocy Licencji lub w inny sposób licencjonowanych przez Apple: (i) w jednym czasie tylko jeden użytkownik może korzystać z tego

Oprogramowania Apple, oraz (ii) Użytkownik nie może udostępniać tego Oprogramowania Apple w sieci, w której mogłoby być uruchamiane lub wykorzystywane na wielu komputerach w tym samym czasie. Z wyjątkiem przypadków dozwolonych w punkcie 3, Użytkownik nie może wynajmować, wypożyczać, dzierżawić, pożyczać, sprzedawać, redystrybuować ani udzielać dalszej licencji na to Oprogramowanie Apple.

K. Backup. Użytkownik może wykonać jedną kopię Oprogramowania Apple (z wyłączeniem kodu Boot ROM oraz innego oprogramowania sprzętowego Apple, które jest wbudowane lub w jakikolwiek inny sposób zawarte w sprzęcie Apple) w formie czytelnej dla komputera, wyłącznie w celu utworzenia backupu oraz pod warunkiem dołączenia do backupu informacji o wszystkich prawach autorskich i innych prawach własności zawartych w oryginale. Kod Apple Boot ROM i oprogramowanie sprzętowe są dostarczane tylko do użycia na urządzeniach marki Apple i Użytkownik nie może ich kopiować, modyfikować, ani też redystrybuować kodu Apple Boot ROM ani oprogramowania sprzętowego w całości ani w części.

L. Przenoszenie istniejącego oprogramowania. W przypadku użycia Asystenta ustawień/Asystenta migracji do przeniesienia oprogramowania z jednego komputera marki Apple do drugiego komputera marki Apple należy pamiętać, że dalsze używanie oryginalnej kopii oprogramowania po przeniesieniu jej do drugiego komputera może być zabronione, jeśli Użytkownik nie posiada licencjonowanej kopii takiego oprogramowania na obu komputerach. Użytkownik powinien sprawdzić stosowne warunki i postanowienia umów licencyjnych na oprogramowanie. Oprogramowanie oraz usługi osób trzecich mogą nie być zgodne z tym Oprogramowaniem Apple. Instalacja Oprogramowania Apple może wpłynąć na dostępność i działanie takiego oprogramowania lub usług osób trzecich.

M. Open Source. Niektóre składniki Oprogramowania Apple oraz programy open source osób trzecich zawarte w Oprogramowaniu Apple są lub mogą być udostępniane przez spółkę Apple w jej witrynie Open Source (https://www.opensource.apple.com/) (łącznie „Składniki Open Source"). Użytkownik może modyfikować lub zastępować tylko te Składniki Open Source, o ile: (i) wynik modyfikacji Oprogramowania Apple będzie wykorzystywany na komputerach marki Apple, których Użytkownik jest właścicielem lub które są pod kontrolą Użytkownika, w miejsce niezmodyfikowanego Oprogramowania Apple, o ile do każdego z komputerów marki Apple dołączona jest osobna licencja na Oprogramowanie Apple; oraz (ii) Użytkownik akceptuje postanowienia tej Licencji i inne warunki mające zastosowanie do Składników Open Source. Spółka Apple nie jest zobowiązana do dostarczania uaktualnień, konserwacji, realizowania gwarancji, świadczenia wsparcia technicznego lub innego wsparcia ani też do świadczenia usług serwisowych w odniesieniu do zmodyfikowanego Oprogramowania Apple. Użytkownik wyraźnie potwierdza, że jeśli awaria lub uszkodzenie urządzenia marki Apple będą wynikiem modyfikacji Składników Open Source w Oprogramowaniu Apple, to taka awaria lub uszkodzenie będą wyłączone z zakresu gwarancji na urządzenie Apple.

N. Zakaz inżynierii wstecznej. Użytkownik nie może i potwierdza, że nie będzie kopiować (poza wyjątkami określonymi w Licencji lub w Zasadach korzystania, jeśli mają zastosowanie do Użytkownika), dekompilować, dokonywać inżynierii wstecznej, dezasemblować, odtwarzać kodu źródłowego, modyfikować, odszyfrowywać ani tworzyć prac pochodnych na podstawie Oprogramowania Apple ani żadnych usług dostarczanych przez Oprogramowanie Apple lub dowolnej ich części (z wyjątkiem przypadków i tylko w takim zakresie, w jakim jakiekolwiek powyższe ograniczenie jest zabronione przez obowiązujące prawo lub w zakresie, na jaki zezwalają postanowienia licencji regulujące korzystanie ze składników Open Source dołączonych do Oprogramowania Apple), a także nie będzie umożliwiać wykonywania takich działań innym osobom.

O. Zgodność z prawem. Użytkownik zgadza się korzystać z tego Oprogramowania Apple i Usług (zdefiniowanych w punkcie 6 poniżej) zgodnie z obowiązującym prawem, w tym także prawem lokalnym kraju lub regionu, w którym się znajduje, w którym pobiera lub w którym używa Oprogramowania Apple i Usług. Funkcje Oprogramowania Apple i Usług mogą nie być dostępne we wszystkich językach lub regionach, a niektóre funkcje mogą się różnić w zależności od regionu. Niektóre funkcje Oprogramowania Apple oraz Usług wymagają połączenia z Internetem.

P. Oprogramowanie osób trzecich. Dla wygody Użytkownika w ramach pakietu Oprogramowania Apple lub jako jego aktualizacja, uaktualnienie bądź dodatek do niego Apple może umożliwiać dostęp do określonych usług i aplikacji osób trzecich. Na Apple nie ciąży żadne wyraźne ani dorozumiane zobowiązanie do zapewniania wsparcia technicznego lub innego rodzaju wsparcia dla takiego oprogramowania lub usług osób trzecich, w zakresie, w jakim takie oprogramowanie lub usługi wchodzą w skład lub są udostępniane za pośrednictwem Oprogramowania Apple lub zapewniają dostęp do takich usług lub oprogramowania. W celu uzyskania wsparcia technicznego dotyczącego takich usług, oprogramowania lub produktów należy skontaktować się z dostawcą, producentem lub podmiotem udostępniającym dane usługi lub oprogramowanie.

Q. Zmiany Oprogramowania Apple. Oprogramowanie Apple będzie okresowo sprawdzać, czy w Apple są dostępne

Zmiany Oprogramowania Apple. Jeśli taka zmiana będzie dostępna, może zostać automatycznie pobrana oraz zainstalowana na komputerze Użytkownika oraz, w określonych przypadkach, na jego urządzeniach peryferyjnych. **Korzystanie z Oprogramowania Apple jest jednoznaczne z zaakceptowaniem, że Apple może pobierać i instalować na komputerze i urządzeniach peryferyjnych Użytkownika automatyczne Zmiany Oprogramowania Apple.** Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć automatyczne instalowanie uaktualnień systemu operacyjnego oraz Pilnych uaktualnień zabezpieczeń, zmieniając ustawienia na ekranie Ustawienia > Ogólne > Uaktualnienia > Zaawansowane.

R. Postaci Systemowe. Zgodnie z warunkami Licencji Użytkownik może używać postaci Memoji dołączonych do tego Oprogramowania Apple lub utworzonych przy jego użyciu („Postaci Systemowe"): (i) podczas korzystania z Oprogramowania Apple oraz (ii) do tworzenia własnych materiałów i projektów przeznaczonych do niekomercyjnego użytku osobistego. Jakiekolwiek inne wykorzystanie Postaci Systemowych jest niedozwolone, włączając w to między innymi reprodukowanie, przedstawianie, publiczne wykonywanie, nagrywanie, publikowanie, redystrybucję i publiczne udostępnianie dowolnej Postaci Systemowej w kontekście komercyjnym lub niekomercyjnym.

3. Dzierżawienie do celów dozwolonych usług deweloperskich.
A. Dzierżawienie. Użytkownik może wydzierżawić ważną licencjonowaną wersję Oprogramowania Apple w całości osobie fizycznej lub organizacji (każda z nich jest określana jako „Dzierżawca"), pod warunkiem spełnienia wszystkich następujących warunków:

(i) dzierżawione Oprogramowanie Apple musi być używane wyłącznie w celu świadczenia dozwolonych usług deweloperskich oraz każdy Dzierżawca musi zapoznać się z warunkami Licencji oraz je zaakceptować;

(ii) każdy okres dzierżawy musi obejmować co najmniej dwadzieścia cztery (24) kolejne godziny;

(iii) w okresie dzierżawy Dzierżawca będący użytkownikiem końcowym musi mieć wyłączność na używanie i kontrolowanie Oprogramowania Apple oraz urządzenia marki Apple, na którym jest ono zainstalowane, poza Użytkownikiem, który jako strona dzierżawiąca Oprogramowanie Apple („Wydzierżawiający") może zapewniać obsługę administracyjną Oprogramowania Apple; oraz

(iv) przed użyciem Oprogramowania Apple Dzierżawca będący użytkownikiem końcowym musi zapoznać się i zaakceptować postanowienia mające zastosowanie do każdego oprogramowania wstępnie zainstalowanego w tym Oprogramowaniu Apple, w tym między innymi oprogramowania dla deweloperów Xcode firmy Apple oraz każdego innego oprogramowania Apple lub firm zewnętrznych.

Do celów tego punktu 3: (A) Dzierżawca będący użytkownikiem końcowym to Dzierżawca, który jest użytkownikiem końcowym dzierżawionego Oprogramowania Apple wyłącznie do celów dozwolonych usług deweloperskich; (B) Dozwolone usługi deweloperskie oznaczają stały i spójny zestaw usług integracyjnych, który obejmuje między innymi tworzenie oprogramowania, kompilowanie oprogramowania z kodów źródłowych, zautomatyzowane testowanie w trakcie procesu tworzenia oprogramowania oraz uruchamianie niezbędnych narzędzi deweloperskich wspierających takie czynności. Każdy Wydzierżawiający musi z wyprzedzeniem powiadomić Apple o rozpoczęciu dzierżawy lub poddzierżawy Oprogramowania Apple zgodnie z punktem 3 niniejszego dokumentu, kontaktując się z działem Apple ds. kontaktów z deweloperami (https://developer.apple.com/contact/macos-license/).

B. Poddzierżawienie. Dzierżawca może poddzierżawić Oprogramowanie Apple zgodnie z punktem 3 niniejszego dokumentu, pod warunkiem zachowania zgodności ze wszystkimi postanowieniami tego punktu 3. Dzierżawca, który poddzierżawia Oprogramowanie Apple (i zgodnie z punktem 3 niniejszego dokumentu jest jednocześnie Wydzierżawiającym) musi całkowicie zrezygnować z wyłącznego użytku i kontroli Oprogramowania Apple i sprzętu marki Apple, na którym jest ono zainstalowane, na rzecz swojego Dzierżawcy w okresie dzierżawy.

C. Egzekwowanie. Użytkownik jako Wydzierżawiający ponosi odpowiedzialność za: (i) zapewnienie, aby każdy Dzierżawca przestrzegał wymagań tego punktu 3; (ii) zapewnienie, aby każdy Dzierżawca zaakceptował wszystkie stosowne warunki licencji; oraz (iii) pomoc Apple w egzekwowaniu przestrzegania tych przepisów. Jeśli Dzierżawca naruszy warunki Licencji lub inne obowiązujące postanowienia licencyjne, jego prawa do korzystania z tego Oprogramowania Apple automatycznie wygasną. Użytkownik potwierdza, że po wykryciu takiego naruszenia lub po otrzymaniu pisemnego powiadomienia o takim naruszeniu od Apple natychmiast zakończy korzystanie przez Dzierżawcę z tego Oprogramowania Apple.

D. Wirtualizacja. W przypadku każdej kopii Oprogramowania Apple będącej przedmiotem dzierżawy zgodnie z tym

punktem 3, Wydzierżawiający lub Dzierżawca (ale nie oboje) może zainstalować, używać oraz uruchamiać dodatkowe kopie lub instancje tego Oprogramowania Apple w wirtualnych środowiskach systemów operacyjnych zgodnie z punktem 2B(iii), z zastrzeżeniem, że Wydzierżawiający może zwirtualizować tylko jedną instancję lub kopię tego Oprogramowania Apple jako narzędzie poświadczające w celu zapewnienia Dzierżawcy dostępu do Oprogramowania Apple i możliwości korzystania z niego zgodnie z niniejszym punktem 3.

E. Konfiguracja systemu. Jeśli Użytkownik będący Dzierżawcą potwierdza, że to Oprogramowanie Apple mogło być uprzednio skonfigurowane przez Wydzierżawiającego, od którego Użytkownik dzierżawi to Oprogramowanie Apple, co obejmuje wybór ustawień Analiz, Usług lokalizacji oraz innych funkcji związanych z zabezpieczeniami, prywatnością oraz gromadzeniem danych. Użytkownik potwierdza i zgadza się, że Apple nie ponosi odpowiedzialności z tytułu konfiguracji Oprogramowania Apple przez Wydzierżawiającego.

4. Przeniesienie praw.
A. Jeśli Użytkownik nabył urządzenie z zainstalowanym fabrycznie Oprogramowaniem Apple lub uzyskał swoją licencję na Oprogramowanie Apple z Mac App Store bądź w drodze uaktualnienia oprogramowania, może jednokrotnie dokonać przekazania wszystkich praw licencyjnych dotyczących Oprogramowania Apple (w oryginalnej postaci, w jakiej zostały one przekazane przez Apple) na rzecz innego podmiotu pod następującymi warunkami: (i) Oprogramowanie Apple zostanie przekazane razem z urządzeniem marki Apple; (ii) przekazanie musi obejmować całe Oprogramowanie Apple, w tym wszystkie części składowe oraz Licencję; (iii) Użytkownik nie pozostawi dla siebie żadnej kopii Oprogramowania Apple, pełnej ani częściowej, w tym kopii przechowywanej na komputerze lub innym nośniku; oraz (iv) podmiot przyjmujący Oprogramowanie Apple przeczyta i zaakceptuje postanowienia Licencji. Dla celów tej Licencji, jeśli Apple udostępni uaktualnienie Oprogramowania Apple (np. z wersji 10.14 do 10.14.1), wówczas to uaktualnienie będzie stanowiło część Oprogramowania Apple i nie może zostać osobno przekazane niezależnie od wersji poprzedniej Oprogramowania Apple.

B. Użytkownik nie może przekazywać dalej Oprogramowania Apple, które zostało zmodyfikowane lub zastąpione zgodnie z punktem 2M powyżej. Wszystkie składniki Oprogramowania Apple są dostarczane jako części składowe pakietu i nie mogą być od niego oddzielone i dystrybuowane jako samodzielne aplikacje. Oprogramowanie Apple dostarczone z określonym urządzeniem marki Apple może nie działać na innych urządzeniach marki Apple.

C. Każda kopia Oprogramowania Apple, która może być udostępniona przez Apple w celach promocyjnych, ewaluacyjnych, diagnostycznych lub naprawczych, może być używana wyłącznie do takich celów i nie może być odsprzedawana ani przenoszona.

D. Apple może w dowolnym momencie i bez uprzedzenia przenieść całość lub dowolną część niniejszej Licencji lub jakichkolwiek wynikających z niej praw lub obowiązków na dowolny podmiot stowarzyszony lub zależny Apple.

5. Zgoda na używanie danych. Pewne funkcje Oprogramowania Apple, takie jak Analizy, Usługi lokalizacji, Siri, Dyktowanie oraz Spotlight mogą wymagać danych z komputera Użytkownika w celu zapewnienia działania odpowiednich funkcji. Gdy Użytkownik włączy te funkcje lub zacznie ich używać, zostaną przedstawione szczegółowe informacje o tym, jakie dane są wysyłane do Apple oraz jak mogą być wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem https://www.apple.com/pl/privacy/. Informacje Użytkownika będą zawsze traktowane zgodnie z przyjętymi przez Apple Zasadami ochrony prywatności, z którymi można się zapoznać pod adresem: https://www.apple.com/pl/legal/privacy/.

6. Oprogramowanie Apple, Usługi oraz Materiały Osób Trzecich.
A. Postanowienia ogólne. Oprogramowanie Apple może umożliwiać dostęp do iTunes Store, Mac App Store, Apple Books, Game Center, iCloud, usług Map, News oraz innych usług i witryn internetowych Apple oraz osób trzecich (łącznie i oddzielnie: „Usługi"). Korzystanie z tych Usług wymaga połączenia z Internetem. Dostęp i korzystanie z niektórych Usług może wymagać własnego Konta Apple lub zaakceptowania dodatkowych warunków, a także może podlegać dodatkowym opłatom. Korzystanie przez Użytkownika z tego oprogramowania w połączeniu z Kontem Apple lub innymi Usługami Apple jest jednoznaczne z zaakceptowaniem stosownych warunków, takich jak najnowsze Warunki dotyczące usług multimedialnych Apple właściwe dla kraju lub regionu, w którym Użytkownik uzyskuje dostęp do tych Usług, dostępne pod adresem https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/pl/terms.html.

B. Jeśli Użytkownik zarejestruje się w iCloud, niektóre funkcje iCloud, takie jak iCloud Drive, Albumy udostępniane i Znajdź, mogą być dostępne bezpośrednio z Oprogramowania Apple. Użytkownik zgadza się, że używanie usługi iCloud i tych funkcji podlega najnowszym warunkom świadczenia usługi iCloud, które są dostępne pod adresem: https://www.apple.com/legal/internet-services/icloud/pl/terms.html.

C. Treści w aplikacji News. Korzystanie przez Użytkownika z treści dostępnych w aplikacji News jest ograniczone wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego, nie powoduje przeniesienia korzyści wynikających z praw własności do tych treści na Użytkownika, i wyraźnie wyklucza, bez ograniczeń, prawo do komercyjnego lub promocyjnego wykorzystania praw takich treści.

D. Mapy. Usługi i funkcje map w Oprogramowaniu Apple („Mapy"), w tym zakres danych map, mogą się różnić w zależności od regionu. Gdy Użytkownik włącza Mapy lub ich używa, otrzymuje szczegółowe informacje o tym, jakie informacje są przesyłane do Apple oraz w jaki sposób mogą one być wykorzystane. Użytkownik zgadza się, że używanie Map podlega najnowszym warunkom świadczenia usługi Mapy, które są dostępne na pasku bocznym w aplikacji Mapy.

E. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że podczas używania Oprogramowania Apple i Usług może napotkać treści, które mogą być przez niego uznane za obraźliwe, nieprzyzwoite lub budzące zastrzeżenia, oraz że wyniki wyszukiwania lub wprowadzenie określonego adresu URL mogą automatycznie i nieumyślnie wygenerować odwołania lub odniesienia do materiałów budzących zastrzeżenia. Pomimo tego Użytkownik zgadza się korzystać z Oprogramowania Apple i Usług na swoje wyłączne ryzyko, a spółka Apple, jej podmioty stowarzyszone, agenci, mocodawcy lub licencjodawcy nie ponoszą wobec Użytkownika żadnej odpowiedzialności z tytułu treści, które mogą zostać uznane za obraźliwe, nieprzyzwoite lub budzące zastrzeżenia.

F. Część Oprogramowania Apple i niektóre Usługi mogą wyświetlać, zawierać lub udostępniać treści, dane, informacje, aplikacje lub materiały osób trzecich („Materiały Osób Trzecich") bądź udostępniać łącza do określonych witryn osób trzecich. Korzystając z Oprogramowania Apple i Usług, Użytkownik potwierdza i zgadza się, że Apple nie odpowiada za sprawdzenie i ocenę tych materiałów ani za dokładność, kompletność, aktualność, ważność, zgodność z prawami autorskimi, zgodność z przepisami, przyzwoitość, jakość lub jakiekolwiek inne aspekty związane z witrynami bądź Materiałami Osób Trzecich. Apple, członkowie ścisłego kierownictwa spółki oraz jej podmioty zależne i stowarzyszone nie udzielają gwarancji ani poparcia oraz nie przyjmują i nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności wobec Użytkownika ani jakichkolwiek innych osób z tytułu Materiałów Osób Trzecich lub Usług bądź witryn internetowych osób trzecich ani z tytułu jakichkolwiek innych materiałów, produktów lub usług osób trzecich. Materiały Osób Trzecich oraz łącza do innych witryn internetowych są udostępniane wyłącznie dla wygody Użytkownika.

G. Ani Apple, ani jakikolwiek dostawca treści nie gwarantuje dostępności, dokładności, kompletności, rzetelności i aktualności informacji giełdowych, danych dotyczących położenia, danych zdrowotnych lub innych danych wyświetlanych przez jakiekolwiek Oprogramowanie Apple i Usługi. Informacje finansowe wyświetlane przez jakiekolwiek Oprogramowanie Apple i Usługi mają charakter wyłącznie informacyjny i nie powinny być traktowane jako porady inwestycyjne. Przed wykonaniem jakiejkolwiek transakcji na papierach wartościowych w oparciu o informacje uzyskane za pośrednictwem Oprogramowania Apple i Usług Użytkownik powinien skonsultować się ze specjalistą ds. finansów lub papierów wartościowych, który posiada kwalifikacje prawne do udzielania porad finansowych lub dotyczących papierów wartościowych w kraju lub regionie Użytkownika. Przed użyciem lub udostępnieniem wyników z Oprogramowania Apple i Usług Użytkownik powinien ocenić wyniki wygenerowane przez sztuczną inteligencję pod kątem dokładności i adekwatności do danego przypadku użycia, w tym, w stosownych przypadkach, z wykorzystaniem weryfikacji przez człowieka. Dane dotyczące położenia udostępniane przez jakiekolwiek Oprogramowanie Apple i Usługi, w tym przez usługę Mapy Apple, służą wyłącznie do podstawowych celów nawigacyjnych i planowania. Nie należy na nich polegać w sytuacjach, gdy potrzebne są dokładne informacje o położeniu lub gdy nieprawidłowe, niedokładne, niekompletne lub nieaktualne dane dotyczące położenia mogą spowodować śmierć lub obrażenia ciała, zniszczenie mienia lub szkody środowiskowe. Użytkownik zgadza się, że wyniki otrzymane za pośrednictwem usługi Mapy mogą różnić się od rzeczywistych warunków drogowych lub terenowych ze względu na czynniki, które mogą wpływać na dokładność danych Map, takie jak warunki pogodowe, warunki drogowe i wydarzenia geopolityczne. Ze względu na bezpieczeństwo należy zawsze zwracać uwagę na znaki drogowe oraz bieżące warunki drogowe. Użytkownik powinien przestrzegać zasad bezpieczeństwa jazdy i przepisów ruchu drogowego, a także pamiętać, że wskazówki dla rowerzystów i pieszych mogą nie obejmować wyznaczonych tras.

H. W zakresie, w jakim Użytkownik przesyła jakiekolwiek treści za pośrednictwem Oprogramowania Apple i Usług, Użytkownik oświadcza, że jest właścicielem wszystkich praw do takich treści lub posiada autoryzację lub jest w inny sposób prawnie upoważniony do ich przesyłania oraz że takie treści nie naruszają żadnych warunków świadczenia usług mających zastosowanie do Oprogramowania Apple i Usług. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie Apple i Usługi zawierają treści, informacje i materiały będące własnością Apple, właściciela witryny lub ich licencjodawców oraz są chronione stosownymi przepisami prawa własności intelektualnej i innymi przepisami

prawa, w tym w szczególności przepisami prawa autorskiego. Użytkownik zgadza się nie używać takich zastrzeżonych treści, informacji lub materiałów w sposób inny niż dozwolony podczas korzystania z Oprogramowania Apple i Usług lub w sposób niezgodny z postanowieniami Licencji lub naruszający prawa własności intelektualnej osób trzecich lub Apple. Żadna część Oprogramowania Apple i Usług nie może być powielana w jakiejkolwiek formie ani w jakikolwiek sposób. Użytkownik zgadza się nie modyfikować, nie wynajmować, nie wydzierżawiać, nie wypożyczać, nie sprzedawać, nie rozpowszechniać ani nie tworzyć opracowań na podstawie Oprogramowania Apple i Usług w jakikolwiek sposób, a także nie używać Oprogramowania Apple i Usług w żaden nieautoryzowany sposób, w tym w szczególności nie używać Usług do przesyłania wirusów komputerowych, robaków, koni trojańskich lub innego złośliwego oprogramowania ani do naruszania lub obciążania przepustowości sieci. Ponadto Użytkownik zgadza się nie używać Oprogramowania Apple i Usług w celu spamowania, oszukiwania, nękania, maltretowania, prześladowania, zniesławiania, naruszania w inny sposób praw lub wysuwania gróźb wobec jakiejkolwiek innej osoby, przy czym Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie użycie Usług przez Użytkownika ani za jakiekolwiek nękające, zawierające groźby, zniesławiające, obraźliwe lub naruszające postanowienia umów lub przepisy prawa wiadomości lub przekazy, które Użytkownik może otrzymać w wyniku używania Oprogramowania Apple i Usług.

I. Część Oprogramowania Apple oraz niektóre Usługi i Materiały Osób Trzecich mogą nie być dostępne we wszystkich językach, regionach lub krajach. Apple nie gwarantuje, że takie Oprogramowanie Apple, Usługi i Materiały Osób Trzecich są odpowiednie lub dostępne do użycia w jakiejkolwiek konkretnej lokalizacji. W zakresie, w jakim Użytkownik używa lub uzyskuje dostęp do takiego Oprogramowania Apple, Usług lub Materiałów Osób Trzecich, czyni to z własnej inicjatywy i ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązujących przepisów prawa krajowego oraz przepisów dotyczących ochrony prywatności i zbierania danych. Apple i licencjodawcy Apple mogą w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia zmienić, zawiesić, usunąć lub uniemożliwić dostęp do jakiegokolwiek Oprogramowania Apple i Usług. W żadnym wypadku Apple nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie lub uniemożliwienie dostępu do takiego Oprogramowania Apple i Usług. Apple może także w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności, wprowadzić ograniczenia dotyczące używania lub dostępu do części Oprogramowania Apple i niektórych Usług.

7. Wygaśnięcie licencji. Licencja obowiązuje do czasu jej wygaśnięcia. Prawa Użytkownika na mocy Licencji automatycznie wygasają lub przestają obowiązywać bez osobnego powiadomienia ze strony Apple, jeśli Użytkownik nie zastosuje się do dowolnego punktu Licencji. Po wygaśnięciu Licencji Użytkownik jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z Oprogramowania Apple i zniszczenia wszystkich pełnych i częściowych kopii Oprogramowania Apple. W każdym takim przypadku postanowienia punktów 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 i 13 pozostają w mocy po wygaśnięciu Licencji.

8. Wyłączenie gwarancji.
A. Jeśli Użytkownik jest konsumentem (osobą, która używa Oprogramowania Apple poza swoją działalnością handlową, gospodarczą lub zawodową), w kraju zamieszkania Użytkownika mogą mu przysługiwać prawa, które zabraniają stosowania wobec niego poniższych ograniczeń, zatem tam, gdzie jest to zabronione, ograniczenia te nie będą mieć do niego zastosowania. Aby dowiedzieć się więcej na temat praw Użytkownika, należy skontaktować się z lokalną organizacją konsumencką. W przypadku konsumentów w Australii żadne z postanowień niniejszej Licencji nie wpływa ani nie ma na celu wpłynięcia na ustawowe prawa Użytkownika wynikające z australijskiego prawa konsumenckiego (w tym na gwarancje konsumenckie).

B. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRZEPISY PRAWA WŁAŚCIWEGO UŻYWANIE OPROGRAMOWANIA APPLE I WSZELKICH USŁUG ŚWIADCZONYCH LUB DOSTĘPNYCH ZA POŚREDNICTWEM OPROGRAMOWANIA APPLE ODBYWA SIĘ NA WYŁĄCZNE RYZYKO UŻYTKOWNIKA ORAZ ŻE CAŁE RYZYKO ZWIĄZANE Z ZADOWALAJĄCĄ JAKOŚCIĄ, DZIAŁANIEM, DOKŁADNOŚCIĄ I NAKŁADAMI PRACY SPOCZYWA NA UŻYTKOWNIKU.

C. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ STOSOWNE PRZEPISY PRAWNE, OPROGRAMOWANIE APPLE I USŁUGI SĄ DOSTARCZANE „TAK JAK SĄ” („AS IS”) ORAZ „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” („AS AVAILABLE”), ZE WSZYSTKIMI WADAMI I BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, A APPLE I PODMIOTY, KTÓRE UDZIELIŁY LICENCJI SPÓŁCE APPLE (OKREŚLANE DALEJ JAKO „APPLE” DLA POTRZEB PUNKTÓW 8 i 9), ODRZUCAJĄ WSZYSTKIE GWARANCJE W ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIA APPLE I USŁUG, ZARÓWNO WYRAŻONE WPROST, JAK I DOMNIEMANE LUB USTAWOWE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOMNIEMANE GWARANCJE LUB WARUNKI DOTYCZĄCE WARTOŚCI HANDLOWEJ, SATYSFAKCJONUJĄCEJ JAKOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, DOKŁADNOŚCI, UŻYTKOWANIA ORAZ NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH.

D. W KONTEKŚCIE NIEZAKŁÓCONEGO UŻYWANIA OPROGRAMOWANIA APPLE I USŁUG APPLE NIE GWARANTUJE, ŻE FUNKCJE ZAWARTE W OPROGRAMOWANIU APPLE I USŁUGACH ORAZ USŁUGI ŚWIADCZONE LUB OFEROWANE ZA POŚREDNICTWEM OPROGRAMOWANIA APPLE SPEŁNIĄ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA, ŻE DZIAŁANIE OPROGRAMOWANIA APPLE I USŁUG BĘDZIE NIEPRZERWANE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW, ŻE KAŻDA USŁUGA BĘDZIE STALE DOSTĘPNA, ŻE USTERKI W OPROGRAMOWANIU APPLE LUB USŁUGACH ZOSTANĄ NAPRAWIONE, ANI ŻE OPROGRAMOWANIE APPLE BĘDZIE ZGODNE LUB BĘDZIE WSPÓŁDZIAŁAĆ Z OPROGRAMOWANIEM, APLIKACJAMI LUB USŁUGAMI OSÓB TRZECICH. ZAINSTALOWANIE TEGO OPROGRAMOWANIA APPLE MOŻE MIEĆ WPŁYW NA DOSTĘPNOŚĆ ORAZ UŻYTECZNOŚĆ OPROGRAMOWANIA, APLIKACJI LUB USŁUG OSÓB TRZECICH, A TAKŻE PRODUKTÓW I USŁUG APPLE.

E. UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE, ŻE OPROGRAMOWANIE APPLE ORAZ USŁUGI NIE SĄ PRZEZNACZONE DO UŻYCIA W SYTUACJACH LUB ŚRODOWISKU, GDZIE AWARIE, OPÓŹNIENIA CZASOWE, BŁĘDY LUB NIEDOKŁADNOŚCI W TREŚCI, DANYCH LUB INFORMACJI DOSTARCZANYCH PRZEZ OPROGRAMOWANIE APPLE LUB USŁUGI MOGŁYBY DOPROWADZIĆ DO ZGONU, URAZU LUB POWAŻNYCH ZNISZCZEŃ ŚRODKÓW TRWAŁYCH LUB ŚRODOWISKA, W TYM BEZ OGRANICZEŃ DO UŻYCIA W URZĄDZENIACH JĄDROWYCH, URZĄDZENIACH NAWIGACJI LOTNICZEJ LUB SYSTEMACH KOMUNIKACJI, W SYSTEMACH KONTROLI RUCHU POWIETRZNEGO, W MASZYNACH PODTRZYMUJĄCYCH ŻYCIE LUB SYSTEMACH OBRONNYCH.

F. ŻADNE USTNE ANI PISEMNE INFORMACJE ANI PORADY UDZIELONE PRZEZ APPLE LUB AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA APPLE NIE STANOWIĄ GWARANCJI. JEŚLI USŁUGI LUB OPROGRAMOWANIE APPLE OKAŻĄ SIĘ WADLIWE, UŻYTKOWNIK PONOSI CAŁKOWITY KOSZT WSZYSTKICH NIEZBĘDNYCH CZYNNOŚCI SERWISOWYCH, NAPRAW LUB KOREKT. W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH WYŁĄCZENIE DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB RĘKOJMI LUB OGRANICZENIE STOSOWNYCH USTAWOWYCH PRAW KONSUMENTA JEST NIEDOZWOLONE, W ZWIĄZKU Z CZYM POWYŻSZE WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA.

9. Ograniczenie odpowiedzialności. O ILE NINIEJSZA LICENCJA NIE STANOWI INACZEJ, W ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO, SPÓŁKA APPLE, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, AGENCI LUB ZLECENIODAWCY W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY NA OSOBIE ANI JAKIEKOLWIEK SZKODY UBOCZNE, SPECJALNE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI ZA ODSZKODOWANIA Z TYTUŁU UTRATY ZYSKÓW, USZKODZENIA LUB UTRATY DANYCH, BRAKU MOŻLIWOŚCI PRZESŁANIA LUB ODBIORU DANYCH, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB WSZELKIE INNE SZKODY BĄDŹ STRATY KOMERCYJNE BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ZWIĄZANE Z UŻYWANIEM LUB BRAKIEM MOŻLIWOŚCI UŻYWANIA OPROGRAMOWANIA APPLE LUB USŁUG ALBO OPROGRAMOWANIA, APLIKACJI I USŁUG OSÓB TRZECICH W POŁĄCZENIU Z OPROGRAMOWANIEM APPLE LUB USŁUGAMI, NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY ORAZ PODSTAWY ODPOWIEDZIALNOŚCI (KONTRAKTOWEJ, DELIKTOWEJ LUB INNEJ), TAKŻE W PRZYPADKU POINFORMOWANIA APPLE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH NIE ZEZWALA SIĘ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD NA OSOBIE LUB SZKÓD UBOCZNYCH LUB WTÓRNYCH, OGRANICZENIE TO MOŻE ZATEM NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA. W żadnym wypadku łączna odpowiedzialność Apple wobec Użytkownika z tytułu wszystkich szkód (z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wymagane przez przepisy prawa właściwego w sprawach dotyczących obrażeń ciała) nie przekroczy kwoty dwustu pięćdziesięciu dolarów (250,00 USD). Powyższe ograniczenia będą mieć zastosowanie, nawet jeśli wspomniane powyżej uprawnienia nie spełniają swojego podstawowego celu. NIEZALEŻNIE OD INNYCH WARUNKÓW NINIEJSZEJ LICENCJI, JEŚLI ZASTOSOWANIE MA JAPOŃSKA USTAWA O UMOWACH KONSUMENCKICH, POSTANOWIENIA OGRANICZAJĄCE ODPOWIEDZIALNOŚĆ APPLE ZA SZKODY WYNIKAJĄCE Z NARUSZENIA UMOWY LUB CZYNU NIEDOZWOLONEGO POPEŁNIONEGO PRZEZ APPLE NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA, JEŚLI TAKIE SZKODY WYNIKAJĄ Z UMYŚLNEGO DZIAŁANIA LUB RAŻĄCEGO ZANIEDBANIA APPLE.

10. Kontrola eksportu. Użytkownik nie może używać lub w inny sposób eksportować lub reeksportować Oprogramowania Apple z wyjątkiem przypadków określonych przez prawo Stanów Zjednoczonych i prawo kraju, na terenie którego Oprogramowanie Apple zostało zakupione. W szczególności, ale bez ograniczeń, Oprogramowanie Apple nie może być eksportowane ani reeksportowane (a) do krajów objętych embargiem przez Stany Zjednoczone ani (b) do osób znajdujących się na listach sankcyjnych Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych (Specially Designated Nationals List) lub Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych (Denied Person's List, Entity List) bądź dowolnej innej liście podmiotów objętych ograniczeniami. Korzystając z Oprogramowania Apple, Użytkownik potwierdza, że nie znajduje się na terenie takiego kraju ani na żadnej z wyżej wymienionych list. Użytkownik zobowiązuje się też nie używać Oprogramowania Apple do żadnego z celów zabronionych przez prawo USA, w tym

między innymi do projektowania, wytwarzania bądź produkcji broni jądrowej, rakietowej, chemicznej lub biologicznej.

11. Użytkownicy końcowi w instytucjach administracji państwowej. Oprogramowanie Apple i związana z nim dokumentacja stanowią „Produkty komercyjne" (ang. Commercial Items) w znaczeniu zdefiniowanym w tytule 48 Kodeksu Przepisów Federalnych §2.101, które obejmują „Komercyjne oprogramowanie komputerowe" (ang. Commercial Computer Software) oraz „Dokumentację komercyjnego oprogramowania komputerowego" (ang. Commercial Computer Software Documentation) w znaczeniu używanym odpowiednio w tytule 48 Kodeksu Przepisów Federalnych §12.212 lub w tytule 48 Kodeksu Przepisów Federalnych §227.7202. Zgodnie z odpowiednimi przepisami 48 C.F.R. §12.212 lub 48 C.F.R. §227.7202-1 do 227.7202-4, Komercyjne Oprogramowanie Komputerowe oraz Dokumentacja Komercyjnego Oprogramowania Komputerowego są licencjonowane dla użytkowników końcowych z Organów Rządowych w USA (a) tylko jako Produkty Handlowe i (b) tylko z prawami gwarantowanymi dla wszystkich innych użytkowników końcowych zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Prawa niepublikowane są zastrzeżone zgodnie z przepisami prawa autorskiego obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych.

12. Prawo właściwe i rozdzielność postanowień. Licencja podlega przepisom prawa stanu Kalifornia i będzie zgodnie z nim interpretowana, z wyłączeniem norm prawa kolizyjnego. Licencja nie podlega konwencji ONZ w sprawie kontraktów na międzynarodową sprzedaż towarów (ang. United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods), której zastosowanie jest wyraźnie wyłączone. W przypadku konsumentów zamieszkałych w Wielkiej Brytanii Licencja podlega przepisom prawa obowiązującym w jurysdykcji zgodnej z miejscem zamieszkania Użytkownika. Jeśli z dowolnej przyczyny sąd właściwy uzna którekolwiek postanowienie lub jego część za niewykonalne, pozostałe postanowienia Licencji pozostają w mocy.

13. Całość porozumienia; język nadrzędny. Licencja stanowi całość porozumienia między Użytkownikiem a Apple w przedmiocie Oprogramowania Apple i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub równoczesne uzgodnienia w rzeczonym przedmiocie. Żadne zmiany ani modyfikacje Licencji nie będą wiążące, chyba że zostaną sporządzone na piśmie i podpisane przez Apple. Tłumaczenie Licencji zostało wykonane z uwagi na wymagania krajowe i w przypadku sprzeczności między wersją angielską i wersją przetłumaczoną znaczenie rozstrzygające ma wersja angielska Licencji w zakresie, w jakim nie jest to zabronione przez przepisy prawa w jurysdykcji Użytkownika.

14. Podawanie źródła zewnętrznego.
A. We fragmentach Oprogramowania Apple mogą być używane lub zawarte elementy oprogramowania osób trzecich oraz inne materiały chronione prawem autorskim. Informacje o źródle, postanowienia licencyjne i zastrzeżenia prawne dotyczące takich materiałów są zawarte w dokumentacji elektronicznej Oprogramowania Apple, a używanie takich materiałów przez Użytkownika jest regulowane odpowiednimi postanowieniami stosownych dokumentów. Korzystanie z usługi Bezpieczne przeglądanie Google podlega Warunkom korzystania z usług Google (https://www.google.com/intl/pl/policies/terms/) oraz zasadom Polityki prywatności Google (https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/).

B. Niektóre biblioteki oprogramowania i inne oprogramowanie firm zewnętrznych włączone do Oprogramowania Apple jest oprogramowaniem bezpłatnym, licencjonowanym odpowiednio na mocy licencji GNU General Public License (GPL) lub GNU Library/Lesser General Public License (LGPL). Użytkownik może uzyskać kompletną, czytelną na komputerze kopię kodu źródłowego takiego bezpłatnego oprogramowania na warunkach określonych odpowiednio w GPL lub LGPL, za opłatą obejmującą wyłącznie koszty nośnika, wysyłki oraz obsługi, po złożeniu pisemnej prośby do Apple na adres opensource@apple.com. Oprogramowanie GPL/LGPL jest dystrybuowane w nadziei, że będzie przydatne, ale BEZ ŻADNEJ RĘKOJMI oraz bez domniemanej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ lub PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Kopia GPL i LGPL jest dołączona do Oprogramowania Apple.

C. Używanie standardu MPEG-4. Ten produkt jest licencjonowany na podstawie licencji MPEG-4 Systems Patent Portfolio na kodowanie informacji zgodnie ze standardem MPEG-4, z wyjątkiem przypadków, w których kodowanie wymaga dodatkowej licencji i uiszczenia honorariów autorskich związanych z (i) danymi przechowywanymi lub replikowanymi na nośniku fizycznym, dla których obowiązują opłaty za tytuł na podstawie prawa własności do tytułu oraz (ii) danych, dla których obowiązują opłaty za tytuł na podstawie prawa własności do tytułu i które są przesyłane do użytkownika końcowego w celu stałego przechowywania lub użycia. Takie dodatkowe licencje można uzyskać w MPEG LA, LLC. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie https://www.mpegla.com.

Ten produkt jest licencjonowany na mocy licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio License do niekomercyjnego użytku osobistego konsumenta w celu (i) kodowania wideo zgodnie ze standardem MPEG-4 Visual Standard („MPEG-4 Video") lub (ii) dekodowania wideo MPEG-4, które zostało zakodowane przez konsumenta prowadzącego niekomercyjną działalność osobistą lub zostało uzyskane od dostawcy materiałów wideo posiadającego licencję MPEG LA na udostępnianie materiałów wideo MPEG-4. Żadna licencja nie jest udzielana ani nie może być

dorozumiana w odniesieniu do jakiegokolwiek innego sposobu użycia. Dodatkowe informacje, w tym informacje dotyczące zastosowań promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych oraz informacje dotyczące licencjonowania, można uzyskać od MPEG LA, LLC. Zob. https://www.mpegla.com.

D. Uwaga dotycząca technologii H.264/AVC. W zakresie funkcjonalności kodowania lub dekodowania AVC Oprogramowania Apple oraz w związku z tym, że komercyjne wykorzystanie H.264/AVC wymaga dodatkowej licencji mają zastosowanie następujące postanowienia: FUNKCJONALNOŚĆ AVC ZAWARTA W TYM OPROGRAMOWANIU APPLE JEST LICENCJONOWANA DO UŻYCIA WYŁĄCZNIE W CELACH PRYWATNYCH I NIEKOMERCYJNYCH DO (i) KODOWANIA WIDEO ZGODNIE ZE STANDARDEM AVC (AVC VIDEO) LUB (ii) DEKODOWANIA AVC WIDEO, KTÓRE BYŁO ZAKODOWANE PRZEZ KONSUMENTA W WYNIKU PRYWATNEJ I NIEHANDLOWEJ DZIAŁALNOŚCI LUB ZOSTAŁO UZYSKANE OD DOSTAWCY WIDEO Z LICENCJĄ NA DOSTARCZANIE AVC VIDEO. INFORMACJE NA TEMAT INNYCH ZASTOSOWAŃ i LICENCJI MOŻNA UZYSKAĆ OD MPEG LA, LLC. ZOB. HTTPS://WWW.MPEGLA.COM.

E. Uwagi dotyczące technologii AMR. Licencja na kodowanie i dekodowanie AMR (ang. Adaptive Multi-Rate) w niniejszym produkcie nie obejmuje wykonywania telefonicznych połączeń głosowych przez telefony komórkowe ani żadnego innego użycia w produktach telefonicznych opartych na architekturze QuickTime dla platformy Windows. Licencja na kodowanie i dekodowanie AMR w niniejszym produkcie nie obejmuje również użycia w infrastrukturze komunikacji telefonii komórkowej, w tym: w stacjach bazowych, sterownikach stacji bazowych, sterownikach sieci radiowej, centralach przełączających do i z sieci publicznych.

F. Uwaga dotycząca FAA. Dane Aircraft Situation Display i National Airspace System Status Information (ogólnie nazywane Flight Data) wyświetlane przy użyciu Oprogramowania Apple są generowane przez Federal Aviation Administration. Użytkownik zobowiązuje się nie dystrybuować danych Flight Data bez wcześniejszej i pisemnej zgody FAA. FAA i Apple nie udzielają żadnych gwarancji, wyrażonych bezpośrednio lub domniemanych (w tym domniemanych gwarancji handlowych i przydatności do określonego celu), dotyczących użycia i dokładności danych Flight Data. Użytkownik akceptuje, że FAA i Apple nie będą odpowiedzialne, razem lub indywidualnie, za straty, uszkodzenia, roszczenia, kłopoty, wydatki lub kary oraz za pośrednie, specjalne, wtórne, przypadkowe lub wynikowe uszkodzenia wywodzące się z użycia danych Flight Data. Oprogramowanie Apple nie jest sponsorowane ani popierane przez FAA. FAA nie odpowiada za problemy techniczne lub systemowe, a Użytkownik nie powinien kontaktować się z FAA w sprawie takich problemów lub w związku z kwestiami operacyjnymi dotyczącymi ruchu powietrznego.

G. Korzystanie z profili Adobe Color Profile. Użytkownik może używać profili Adobe Color Profile dołączonych do Oprogramowania Apple zgodnie z Licencją, jednak firma Adobe nie jest zobowiązana do zapewnienia jakiejkolwiek pomocy technicznej dotyczącej Profili kolorów w ramach tego porozumienia, co obejmuje dostarczanie aktualizacji przyszłych wersji Profili lub innych elementów. Dodatkowo do postanowień zawartych w punktach 8 i 9 powyżej, W ŻADNYM WYPADKU ADOBE NIE PONOSI WOBEC UŻYTKOWNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK USZKODZENIA, ROSZCZENIA LUB PONIESIONE KOSZTY. Oprogramowanie Adobe Color Profile dystrybuowane razem z Oprogramowaniem Apple jest też dostępne do pobrania z witryny Adobe pod adresem https://www.adobe.com/pl/.

H. Umowa licencyjna użytkownika końcowego oprogramowania Gracenote®. Ta aplikacja lub urządzenie, którego dotyczy ta umowa, zawiera oprogramowanie firmy Gracenote, z siedzibą w Emeryville, Kalifornia („Gracenote”). Oprogramowanie dostarczane przez Gracenote („Oprogramowanie Gracenote”) umożliwia urządzeniu lub aplikacji, z którą współpracuje, identyfikację płyty lub pliku oraz uzyskanie informacji muzycznych: nazwy albumu, wykonawcy, numeru i nazwy utworu („Dane Gracenote”) z serwerów internetowych lub wbudowanych baz danych (określanych zbiorczo jako „Serwery Gracenote”), jak również działanie innych funkcji aplikacji lub urządzenia. Użytkownik może używać Danych Gracenote wyłącznie za pośrednictwem przeznaczonych do tego funkcji urządzenia lub aplikacji, z którą ta aplikacja współpracuje.

Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Danych Gracenote, Oprogramowania Gracenote i Serwerów Gracenote wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego. Oprogramowania Gracenote ani Danych Gracenote nie wolno przekazywać na własność, kopiować, przenosić ani przesyłać do żadnej firmy zewnętrznej. DANE GRACENOTE, OPROGRAMOWANIE GRACENOTE I SERWERY GRACENOTE NIE MOGĄ BYĆ UŻYWANE W ŻADEN SPOSÓB, NA KTÓRY NIE WYRAŻONO WYRAŹNEJ ZGODY W TEJ LICENCJI.

Licencja na korzystanie z Danych, Oprogramowania i Serwerów Gracenote wygasa w przypadku naruszenia jej ograniczeń. W przypadku wygaśnięcia umowy licencyjnej Użytkownik zobowiązuje się do całkowitego zaprzestania użytkowania Danych, Oprogramowania i Serwerów Gracenote. Gracenote posiada wszelkie prawa do Danych,

Oprogramowania i Serwerów Gracenote, łącznie ze wszystkimi prawami własności. Spółka Gracenote nie jest w żadnym wypadku zobowiązana do wypłaty jakichkolwiek należności za informacje dostarczone przez Użytkownika. Praw wynikających z niniejszej umowy Gracenote może dochodzić bezpośrednio przeciwko Użytkownikowi w swoim własnym imieniu.

Usługa Gracenote używa unikatowego identyfikatora pozwalającego śledzić dla celów statystycznych wysyłane zapytania o informacje. Zadaniem tego losowo generowanego identyfikatora jest umożliwienie zliczania zapytań bez gromadzenia jakichkolwiek informacji dotyczących Użytkownika. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronach internetowych Gracenote w sekcji Gracenote Privacy Policy.

Oprogramowanie i Dane Gracenote podlegają niniejszej umowie licencyjnej w stanie „TAKIE, JAKIE SĄ" („AS IS"). Gracenote nie przyznaje żadnej wyrażonej bezpośrednio ani też wynikającej pośrednio gwarancji na poprawność jakichkolwiek Danych pochodzących z Serwerów Gracenote i nie uznaje z tego tytułu żadnych roszczeń. Gracenote zastrzega sobie prawo do usuwania danych z Serwerów Gracenote i do modyfikacji kategorii danych z dowolnych powodów uznanych przez spółkę za istotne. Gracenote nie gwarantuje bezbłędności Oprogramowania ani Serwerów Gracenote ani też ich nieprzerwanego działania. Spółka Gracenote nie jest zobowiązana do dostarczania użytkownikom nowych, ulepszonych lub dodatkowych typów danych lub kategorii, które firma będzie oferować w przyszłości. Świadczenie usług może zostać w każdej chwili przerwane. GRACENOTE NIE PRZYJMUJE NA SIEBIE ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ GWARANCYJNYCH, BEZPOŚREDNICH ANI POŚREDNICH, W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE GWARANCJI DOTYCZĄCYCH WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, PRAWA WŁASNOŚCI LUB NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. GRACENOTE NIE GWARANTUJE UZYSKANIA OKREŚLONYCH REZULTATÓW UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA LUB SERWERÓW. GRACENOTE W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE WYNIKOWE LUB PRZYPADKOWE USZKODZENIA BĄDŹ UTRATĘ DOCHODÓW LUB PRZYCHODÓW.

15. Ograniczenia usługi wyszukiwania Yahoo. Usługa wyszukiwania Yahoo dostępna w Safari jest licencjonowana do użycia tylko w następujących krajach i regionach: Argentyna, Aruba, Australia, Austria, Bahamy, Barbados, Belgia, Bermudy, Brazylia, Bułgaria, Chile, Chiny kontynentalne, Hongkong, Cypr, Dania, Republika Dominikany, Ekwador, Filipiny, Finlandia, Francja, Grecja, Grenada, Gwatemala, Hiszpania, Islandia, Indie, Indonezja, Irlandia, Jamajka, Japonia, Kanada, Kajmany, Kolumbia, Korea Południowa, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malezja, Malta, Meksyk, Niderlandy, Niemcy, Nowa Zelandia, Nikaragua, Norwegia, Panama, Peru, Polska, Portugalia, Portoryko, Rumunia, Salwador, Singapur, Słowacja, Słowenia, Republika Czeska, St. Lucia, St. Vincent, Szwecja, Szwajcaria, Tajlandia, Trynidad i Tobago, Turcja, Urugwaj, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy oraz Wenezuela.

EA1885
11.7.2024

Warunki korzystania z usługi Apple Pay i aplikacji Portfel

Niniejsze Warunki korzystania z usługi Apple Pay i aplikacji Portfel („Warunki Dotyczące Apple Pay i Portfela") stanowią uzupełnienie Umowy licencyjnej na oprogramowanie Apple dla systemu operacyjnego macOS („Licencja"). Zarówno warunki Licencji, jak i niniejsze Warunki Dotyczące Apple Pay i Portfela regulują korzystanie przez Użytkownika z usługi Apple Pay („Apple Pay") i Portfela Apple („Portfel"), które na mocy Licencji będą uznawane za „Usługę". Terminy pisane wielką literą używane w niniejszych Warunkach Dotyczących Apple Pay i Portfela mają znaczenie określone w Licencji. Akceptacja niniejszych Warunków Dotyczących Apple Pay i Portfela oznacza akceptację odpowiednich Warunków Dotyczących Apple Pay i Portfela na wszystkich urządzeniach Apple obsługujących Apple Pay i Portfel.

Apple Pay i wsparcie dotyczące kart Apple Pay Użytkownika (zgodnie z definicją poniżej) w aplikacji Portfel Apple („Portfel") są świadczone w Stanach Zjednoczonych przez Apple Payments Services LLC („Apple Payments Services"), a poza Stanami Zjednoczonymi przez inne podmioty stowarzyszone Apple. Portfel jest dostarczany przez firmę Apple i inne podmioty stowarzyszone Apple. Apple, Apple Payments Services i odpowiednie podmioty stowarzyszone Apple są stronami niniejszych Warunków Dotyczących Apple Pay w odniesieniu do świadczonych przez siebie Usług.

1. Omówienie

Apple Pay

Apple Pay umożliwia dokonywanie płatności zbliżeniowych za pomocą kart kredytowych, debetowych

i przedpłaconych, a także usług płatności ratalnych osób trzecich w wybranych witrynach internetowych. Apple Pay i niektóre funkcje Apple Pay mogą być dostępne tylko w wybranych regionach lub sieciach płatniczych lub u wybranych wystawców kart, akceptantów i innych osób trzecich.

Portfel

Portfel umożliwia przechowywanie wirtualnych reprezentacji kart kredytowych, debetowych i przedpłaconych używanych z Apple Pay (łącznie „Obsługiwane Karty"). Obsługiwane Karty mogą być dostępne tylko w wybranych regionach oraz u wybranych partnerów. Obsługiwane Karty mogą podlegać okresowym zmianom.

2. Kryteria

Aby skonfigurować Apple Pay i Portfel oraz korzystać z nich, Użytkownik musi mieć (i) obsługiwany Komputer Mac z wersją oprogramowania operacyjnego obsługującego Usługi (najnowsza wersja zalecana, a czasami wymagana), (ii) Konto Apple powiązane z kontem iCloud, które nie ma aktualnie zaległych zobowiązań w stosunku do Apple, oraz (iii) dostęp do Internetu lub danych komórkowych (mogą obowiązywać opłaty). Z zastrzeżeniem niektórych wyjątków Obsługiwane Karty są dostępne tylko dla osób w wieku co najmniej 13 lat i mogą podlegać dodatkowym ograniczeniom wiekowym nałożonym przez iCloud lub odpowiedniego wystawcę, akceptanta lub inną osobę trzecią.

3. Korzystanie z Usług

Usługa Apple Pay jest przeznaczona do użytku osobistego i Użytkownik może udostępniać tylko własne Obsługiwane Karty. W przypadku udostępnienia obsługiwanej karty firmowej Użytkownik potwierdza, że ma na to zgodę swojego pracodawcy oraz jest uprawniony do zobowiązania pracodawcy do przestrzegania niniejszych Warunków Dotyczących Apple Pay i Portfela oraz akceptacji wszystkich transakcji wykonanych przez użycie Apple Pay i Portfela.

Użytkownik zgadza się nie używać Apple Pay w celach nielegalnych lub oszukańczych, a także w żadnych innych celach zabronionych na mocy Licencji i niniejszych Warunków Dotyczących Apple Pay. Użytkownik zgadza się używać Apple Pay zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi. Użytkownik zgadza się nie zakłócać działania ani nie ingerować w działanie Apple Pay (w tym nie uzyskiwać dostępu do Usługi w sposób zautomatyzowany), serwerów lub sieci połączonych z Usługą, a także nie naruszać jakichkolwiek zasad, wymogów lub regulaminów sieci połączonych z Usługą (w tym nie używać, nie monitorować ani nie uzyskiwać nieuprawnionego dostępu do danych lub ruchu w sieci).

Użytkownik może korzystać z Apple Pay na obsługiwanym Komputerze Mac do inicjowania płatności w witrynach internetowych. Zakup może sfinalizować, autoryzując transakcję za pomocą Maca przy użyciu Touch ID lub hasła, obsługiwanego iPhone'a lub obsługiwanego Apple Watch. W przypadku finalizowania zakupu na Komputerze Mac wymagana jest Obsługiwana Karta powiązana z aktywnym kontem iCloud. W przypadku finalizowania zakupu przy użyciu iPhone'a lub Apple Watch (łącznie „Obsługiwane Urządzenia"), Użytkownik musi być zalogowany przy użyciu tego samego Konta Apple co na Komputerze Mac.

W przypadku korzystania z Apple Pay w komputerowej przeglądarce internetowej innej niż Safari Użytkownik musi posiadać Obsługiwaną Kartę, która została przypisana do obsługiwanego iPhone'a lub iPada. Poza warunkami określonymi w tych Warunkach Apple Pay korzystanie przez Użytkownika z Apple Pay do inicjowania płatności w witrynach podlega Warunkom dotyczącym Apple Pay i Portfela, które mają zastosowanie do Obsługiwanych Urządzeń i które niniejszym zostały włączone do niniejszej umowy przez odniesienie. Można się z nimi zapoznać, wybierając opcje: Ustawienia > Ogólne > To urządzenie > Informacje prawne > Licencja z Twojego iPhone'a lub To urządzenie > Informacje > Informacje prawne > Licencja z aplikacji Watch na połączonym w parę iPhonie. Lista Obsługiwanych Urządzeń może z czasem ulec zmianie.

4. Relacje Apple z Podmiotem

Wyłącznie do celów niniejszego punktu 3 termin „Apple" odnosi się łącznie do Apple Inc., Apple Payments Services LLC i odpowiednich podmiotów stowarzyszonych Apple. Korzystanie przez Użytkownika z Apple Pay będzie podlegać niniejszym Warunkom Dotyczącym Apple Pay, a także warunkom umowy posiadacza karty zawartej z odpowiednim wystawcą, akceptantem lub inną osobą trzecią odpowiedzialną za Obsługiwaną Kartę.

Apple nie jest instytucją finansową. Obsługiwane Karty nie są wystawiane ani obsługiwane przez Apple, a Apple nie przetwarza płatności ani nie ma innej kontroli nad płatnościami, obciążeniami zwrotnymi, zwrotami, zwrotami środków,

nagrodami, wartością, rabatami, zamówieniami, realizacją zamówień lub innymi działaniami handlowymi, które mogą wynikać z korzystania przez Użytkownika z Apple Pay lub Portfela.

Płatności ratalne w Apple Pay są obsługiwane i zarządzane przez partnerów zewnętrznych. Jeśli Użytkownik zdecyduje się zapłacić w ratach lub dokonać zakupu i zapłacić później za pośrednictwem usługi osoby trzeciej podczas korzystania z Apple Pay, zawiera umowę z osobą trzecią, a ustalenia dotyczące kwalifikowalności i spłaty zobowiązania zakupowego podlegają warunkom świadczenia usług przez tę osobę trzecią, które są przedstawiane użytkownikowi podczas realizacji zakupu. Apple nie jest stroną żadnej umowy między Użytkownikiem a tą osobą trzecią i wyraźnie wyłącza wszelką swoją odpowiedzialność w odniesieniu do takich usług i umów płatności ratalnych.

Warunki umów zawartych przez posiadacza kart płatniczych z wydawcą tych kart będą nadal obowiązywały w zakresie użycia Obsługiwanych Kart Użytkownika oraz w zakresie ich użycia w połączeniu z Apple Pay. Analogicznie zakup dowolnych towarów lub usług za pomocą Apple Pay będzie podlegał dodatkowym warunkom nakładanym przez akceptanta.

Żadne z postanowień tej Licencji ani Warunków Dotyczących Apple Pay i Portfela nie modyfikuje warunków jakiejkolwiek umowy posiadacza karty lub akceptanta ani innych postanowień i warunków dotyczących korzystania z Apple Pay, a warunki te regulują korzystanie przez użytkownika z odpowiedniej funkcji Apple Pay i ich wirtualną reprezentację na Komputerze Mac.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Apple nie jest stroną umów z posiadaczami kart lub akceptantami ani nie ponosi odpowiedzialności za (a) treść, dokładność lub dostępność jakichkolwiek Obsługiwanych Kart, działań handlowych, transakcji, zakupów, zamówień, realizacji zamówień lub potwierdzeń podczas korzystania z Apple Pay lub Portfela; (b) udzielanie kredytów lub ocenę zdolności kredytowej; (c) działań wystawców, akceptantów lub innych osób trzecich związanych z korzystaniem przez użytkownika z Apple Pay lub Portfela; (d) decyzji podjętych przez wystawcę, akceptanta lub inną osobę trzecią w związku z Obsługiwaną Kartą; (e) naliczanie lub wykup nagród lub przechowywanej wartości w związku z Obsługiwanymi Kartami ; lub (f) finansowanie lub doładowywanie przedpłaconych Obsługiwanych Kart. W przypadku wszelkich sporów lub pytań dotyczących Obsługiwanych Kart lub powiązanej działalności handlowej prosimy o kontakt ze swoim wystawcą lub odpowiednim akceptantem. W przypadku pytań dotyczących usługi Apple Pay lub aplikacji Portfel prosimy o kontakt pod numerem (800) APL-CARE (800-275-2273).

5. Ochrona prywatności

Gdy Użytkownik używa Apple Pay do zainicjowania płatności, która ma zostać sfinalizowana na Obsługiwanym Urządzeniu, Apple Pay przesyła dane o płatności w postaci zaszyfrowanej pomiędzy Komputerem Mac Użytkownika a Obsługiwanym Urządzeniem w celu sfinalizowania tej transakcji. Gdy Użytkownik używa Apple Pay do dokonania płatności na MacBooku Pro z wbudowanym czytnikiem Touch ID, wówczas dane o tej płatności są przekazywane w postaci zaszyfrowanej do witryny jako część tej transakcji. Gdy Użytkownik dodaje kartę do Apple Pay na MacBooku Pro z wbudowanym czytnikiem Touch ID, informacje o urządzeniu Użytkownika, np. dotyczące włączonych ustawień, oraz wzorce użycia urządzenia (np. procent czasu w ruchu, przybliżona liczba połączeń w tygodniu) są wysyłane do Apple w celu ustalenia uprawnień oraz w celu zapobiegania oszustwom. Szczegółowe dane na temat informacji osobistych zbieranych, używanych i udostępnianych w ramach korzystania z Apple Pay można znaleźć w odpowiednich zasadach ochrony prywatności właściwych dla danej usługi, w tym w dokumencie na temat Apple Pay i ochrony prywatności dostępnym na urządzeniu z systemem iOS lub Komputerze Mac bądź w aplikacji Watch na połączonym w parę urządzeniu z systemem iOS, a także na stronie https://www.apple.com/pl/legal/privacy. Korzystając z Apple Pay i Portfela, Użytkownik zgadza się na przekazywanie, zbieranie, przechowywanie, przetwarzanie i używanie przez Apple oraz podmioty stowarzyszone i agentów Apple wszystkich powyższych informacji w celu świadczenia tych Usług.

6. Bezpieczeństwo

Apple Pay i portfel przechowują wirtualne reprezentacje Obsługiwanych Kart i powinny być chronione, tak jak chroni się fizyczny portfel, karty kredytowe, debetowe, przedpłacone oraz inne karty. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za utrzymanie bezpieczeństwa swojego Komputera Mac, Obsługiwanych Urządzeń, Konta Apple, informacji dotyczących Touch ID, kodu (kodów) do urządzenia (urządzeń) oraz wszelkich innych danych uwierzytelniających używanych w związku z Usługami (łącznie „Dane Uwierzytelniające"). Jeśli Użytkownik upoważnia lub zezwoli innej osobie na używanie Komputera Mac lub Obsługiwanych Urządzeń (*np.* przez przekazanie kodu urządzenia osobie trzeciej lub przekazanie w inny sposób jakichkolwiek Danych Uwierzytelniających osobie trzeciej),

osoba ta może być w stanie dokonywać płatności, korzystać z wartości lub realizować inne transakcje za pomocą Obsługiwanych Kart w aplikacji Portfel. W takim przypadku Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie płatności i transakcje dokonane przez taką osobę.

Jeśli użytkownik dokona nieautoryzowanych modyfikacji Komputera Mac lub Obsługiwanych Urządzeń, takich jak wyłączenie sprzętowych lub programowych elementów sterujących (co czasem jest określane jako „jailbreaking"), Komputer Mac i/lub Obsługiwane Urządzenia mogą nie kwalifikować się już do uzyskiwania dostępu do Usług lub korzystania z nich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie ze zmodyfikowanego urządzenia w powiązaniu z Usługami jest wyraźnie zabronione, stanowi naruszenie niniejszych Warunków Apple Pay i Portfela i stanowi dla nas podstawę do odmowy lub ograniczenia dostępu do Usług.

Jeśli urządzenie Użytkownika zostanie zgubione lub ukradzione i ma włączoną funkcję Znajdź, Użytkownik może użyć aplikacji Znajdź lub witryny https://icloud.com i zawiesić możliwość dokonywania płatności za pomocą wirtualnych Obsługiwanych Kart na Komputerze Mac, przełączając go w tryb Utracony. Użytkownik może także wymazać swoje urządzenie, co spowoduje zawieszenie możliwości dokonywania płatności za pomocą wirtualnych Obsługiwanych Kart na tym urządzeniu. W przypadku skonfigurowania transakcji płatności cyklicznej przy użyciu Apple Pay może być konieczne skontaktowanie się z odpowiednim wystawcą lub akceptantem w celu anulowania płatności cyklicznej. Użytkownik powinien także skontaktować się z wystawcą Obsługiwanych Kart w celu uniemożliwienia nieautoryzowanego dostępu do swoich wirtualnych Obsługiwanych Kart.

Jeśli Użytkownik zgłosi lub Apple albo jej podmioty stowarzyszone będą podejrzewać, że doszło do przypadku oszustwa lub nadużycia, Użytkownik zgadza się współpracować z Apple i jej podmiotami stowarzyszonymi w ramach prowadzonego dochodzenia oraz stosować wszelkie zalecane przez Apple środki zapobiegania oszustwom.

7. Ograniczenie odpowiedzialności

OPRÓCZ WYŁĄCZEŃ GWARANCJI I OGRANICZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI OKREŚLONYCH W LICENCJI, APPLE, APPLE PAYMENTS SERVICES ORAZ ODPOWIEDNIE PODMIOTY STOWARZYSZONE NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZAKUPY, PŁATNOŚCI, TRANSAKCJE, ZAMÓWIENIA, REALIZACJĘ ZAMÓWIEŃ, INFORMACJE O ODBIORACH LUB INNE DZIAŁANIA HANDLOWE PROWADZONE PRZY UŻYCIU APPLE PAY LUB PORTFELA, A UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ POSTRZEGAĆ WYŁĄCZNIE UMÓW Z WYSTAWCĄ KARTY, SIECIĄ PŁATNICZĄ LUB AKCEPTANTEM, ABY ROZWIĄZYWAĆ WSZELKIE PYTANIA LUB SPORY ZWIĄZANE Z OBSŁUGIWANYMI KARTAMI I POWIĄZANYMI DZIAŁANIAMI HANDLOWYMI.

———————————————

POWIADOMIENIA OD APPLE, APPLE PAYMENTS SERVICES I ODPOWIEDNICH PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH APPLE

Jeśli Apple, Apple Payments Services lub podmiot stowarzyszony Apple muszą skontaktować się z Użytkownikiem w sprawie Usług, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień pocztą elektroniczną. Użytkownik zgadza się, że wszelkie takie powiadomienia wysyłane przez Apple drogą elektroniczną będą spełniać wszelkie wymogi prawne dotyczące komunikacji.